

Dec. núm. 581-26 que crea la Comisión Presidencial Permanente para la Identificación, Saneamiento, Regularización y Titulación, a favor del Estado dominicano, de los terrenos estatales ubicados en Áreas Protegidas, en lo adelante “La Comisión”, de carácter técnico, consultivo y honorífico, sin personalidad jurídica, con dependencia funcional del presidente de la República y adscrita administrativamente al Ministerio de la Presidencia, sin perjuicio de la coordinación técnica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. G. O. núm. 11259 del 9 de septiembre de 2026.

LUIS ABINADER
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 581-26

CONSIDERANDO: Que el artículo 16 de la Constitución de la República Dominicana dispone que la vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contienen constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles;

CONSIDERANDO: Que corresponde al Estado dominicano proteger, conservar y administrar de manera sostenible las áreas protegidas, así como preservar y defender los bienes y derechos que integran el patrimonio inmobiliario estatal ubicado dentro de éstas;

CONSIDERANDO: Que dentro de diversas áreas protegidas existen terrenos pertenecientes al Estado dominicano cuya situación física, catastral, registral, documental o administrativa requiere ser identificada, organizada, saneada y regularizada conforme a los procedimientos legalmente establecidos;

CONSIDERANDO: Que la ausencia de información catastral y registral actualizada sobre determinados inmuebles estatales ubicados dentro de áreas protegidas puede dificultar su adecuada administración, custodia, defensa y conservación;

CONSIDERANDO: Que resulta conveniente contar con una comisión integrada por personas especializadas que contribuya al levantamiento, estudio y sistematización de la información relativa a estos inmuebles y formule al presidente de la República las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas que resulten pertinentes;

CONSIDERANDO: Que la identificación, regularización y titulación a favor del Estado dominicano, de los terrenos estatales ubicados dentro de áreas protegidas constituye una medida destinada a fortalecer la protección del patrimonio público y ambiental, sin que pueda implicar la modificación de los límites de las áreas protegidas, la alteración de sus categorías de manejo, su desafectación ni el reconocimiento de derechos particulares contrarios a la Constitución y las leyes;

CONSIDERANDO: Que las comisiones presidenciales dependen funcionalmente del presidente de la República y están adscritas administrativamente al Ministerio de la Presidencia, de conformidad con el artículo 36 de la Ley núm. 247-12, del 9 de agosto de 2012;

CONSIDERANDO: Que las actuaciones de la Comisión deberán desarrollarse con estricto respeto a las competencias constitucionales y legales de la Jurisdicción Inmobiliaria, los órganos de Mensuras Catastrales, los registros de títulos, los tribunales de la República y las demás autoridades competentes;

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 27 de octubre de 2024;

VISTA: La Ley núm. 64-00, del 18 de agosto de 2000, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VISTA: La Ley núm. 202-04, del 30 de julio de 2004, Sectorial de Áreas Protegidas;

VISTA: La Ley núm. 108-05, del 23 de marzo de 2005, de Registro Inmobiliario, y sus modificaciones;

VISTA: La Ley núm. 247-12, del 9 de agosto de 2012, Orgánica de la Administración Pública;

VISTA: La Ley núm. 107-13, del 6 de agosto de 2013, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo;

VISTA: La Ley núm. 172-13, del 13 de diciembre de 2013, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos;

VISTA: La Ley núm. 150-14, del 8 de abril de 2014, sobre el Catastro Nacional;

VISTA: La Ley núm. 208-14, del 24 de junio de 2014, que crea el Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morell”;

VISTA: La Ley núm. 368-22, del 22 de diciembre de 2022, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos;

VISTO: El Decreto núm. 624-12, del 10 de noviembre de 2012, que crea e integra la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado;

VISTO: El Decreto núm. 35-21, del 20 de enero de 2021, que modifica el artículo 5 del Decreto núm. 624-12 y dispone que la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado tendrá una Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado;

VISTO: El Decreto núm. 642-23, del 19 de diciembre de 2023, que modifica el artículo 1 del Decreto núm. 35-21;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO:

Artículo 1. Creación. Se crea la Comisión Presidencial Permanente para la Identificación, Saneamiento, Regularización y Titulación a favor del Estado dominicano, de los terrenos estatales ubicados en Áreas Protegidas, en lo adelante “la Comisión”, de carácter técnico, consultivo y honorífico, sin personalidad jurídica propia.

Párrafo. La Comisión tendrá dependencia funcional del presidente de la República y estará adscrita administrativamente al Ministerio de la Presidencia, sin perjuicio de la coordinación técnica con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Artículo 2. Objeto. La Comisión tendrá por objeto promover, facilitar y dar seguimiento a las acciones dirigidas a la identificación, inventario, georreferenciación, depuración documental, saneamiento, regularización catastral y registral y titulación a favor del Estado dominicano, de los terrenos estatales ubicados dentro de los límites legalmente establecidos de las áreas protegidas.

Párrafo. La Comisión ejercerá funciones de estudio, evaluación, asesoramiento, facilitación y formulación de recomendaciones, sin sustituir ni limitar las atribuciones de las instituciones administrativas, ambientales, catastrales, registrales o jurisdiccionales competentes.

Artículo 3. Integración. La Comisión estará integrada por:

- a) Manuel Alexis Read Ortiz, quien fungirá como Presidente de la Comisión;
- b) Víctor Alfonso Ynoa Gómez, quien fungirá como Secretario Técnico;

- c) Luis Carvajal, en su condición de representante del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas;
- d) Rafael Delgado Suriel, y
- e) Altagracia Salazar.

Párrafo I. Los integrantes ejercerán sus funciones de manera personal, honorífica e indelegable.

Párrafo II. La condición de integrante de la Comisión no les conferirá la calidad de funcionarios o servidores públicos ni facultad para representar al Estado dominicano, comprometer recursos públicos, impartir instrucciones a instituciones estatales o ejercer potestades administrativas.

Párrafo III. Los integrantes podrán ser removidos o sustituidos en cualquier momento por el presidente de la República.

Párrafo IV. La Comisión podrá invitar a sus reuniones a representantes de instituciones públicas, gobiernos locales, órganos especializados, organizaciones académicas y entidades técnicas, quienes participarán con voz, pero sin voto.

Artículo 4. Plan de trabajo y otras atribuciones. La Comisión deberá proponer al presidente de la República un proyecto de decreto que contenga las tareas, funciones adicionales, cronograma de trabajo y cualquier otra función que sea necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 5. Envío. Envíese al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Dirección General de Bienes Nacionales, al Instituto Agrario Dominicano, a la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado y a la Dirección General del Catastro Nacional, para su conocimiento y ejecución, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 6. Entrada en vigencia. El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026), año 183 de la Independencia y 163 de la Restauración.

LUIS ABINADER